

처분번호

2024-09

개선요구

제 목 : 도급공사 안전관리 미흡

담당부서 : 시설운영실

내 용

1. 업무개요

한국과학기술기획평가원(이하 “기획평가원”이라 한다)은 「산업안전보건법」과 「공공기관의 안전관리에 관한 지침」 등의 적용을 받는 ‘도급공사’를 추진함에 있어 계약상대자로 하여금 안전 관련 법령을 준수하고, 안전사고를 예방할 수 있는 보완 조치를 요구할 의무가 있다.

2. 사실관계 및 판단기준

「산업안전보건법」 제64조(도급에 따른 산업재해 예방조치)는 도급인의 사업장에서 작업을 하는 관계수급인 근로자의 산업재해를 예방하기 위해 도급인이 이행하여야 하는 제반 안전·보건 조치를 열거하고 있다.

「공공기관의 안전관리에 관한 지침」 제3조(기본원칙)에서는 공공기관이 도급·용역·위탁 계약을 체결·집행하는 경우에 계약상대자의 안전사고 예방을 우선적으로 고려하도록 정하고 있으며, 같은 지침 제15조(위험성평가)에서도 ‘도급공사’와 관련한 「산업안전보건법」의 위험성평가 결과 점검과 필요한 의무 조치를 명확히 정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

기획평가원은 감사대상기간(2023.6.1.~2024.5.31.) 중 [표]와 같은 총 8건의 도급공사를 진행함에 있어 「산업안전보건법」, 「공공기관의 안전관리에 관한 지침」 등에서 정하는 계약상대자(관계수급인 근로자)에 대한 합당한 안전사고 예방조치(위험성평가, 적절한 작업허가, 계약상대자의 안전보건교육 실시 확인 등)를 이행하지 않은 사실이 있다.

[표] 감사대상기간(2023.6.1.~2024.5.31.) 중 도급공사 현황

(단위 : 원)

연번	계약명	계약자 (관계수급인)	계약금액	계약일	요구자	도급공사 관련 법령 및 규정 등 (안전관리 조치)
1	방송음향설비 통합제어시스템 설치	○○통신	11,132,000	2023-06-02	황○○	○ 「산업안전보건법」 - 제64조(도급에 따른 산업 재해 예방조치)
2	지하주차장 환기시스템 설치	○○에스	18,170,000	2023-06-02	서○○	
3	KISTEP 식당방면 외벽 배수로 설치	○○개발	14,780,000	2023-11-15	이○○	
4	KISTEP 창의공간(개방휴게실) 인테리어 공사	○○비아	63,289,000	2023-11-22	이○○	○ 「공공기관의 안전관리에 관한 지침」(기획재정부) - 제3조(기본원칙) - 제15조(위험성평가)
5	3층 창의공간(개방휴게실) 인테리어 전기공사	○○전기	13,000,000	2023-11-28	이○○	
6	LED 전광판 설치 공사	○○에스	19,162,000	2024-05-03	황○○	
7	KISTEP 옥상 배수로 설치	○○개발	13,870,000	2024-05-03	이○○	○ 「안전작업허가지침」(한국 산업안전보건공단 P-94- 2021)
8	5층 개방휴게실 바닥재 교체 공사	○○자인	11,240,000	2024-05-17	이○○	
총 8건		합계	164,643,000			

※ 2024년 6월 감사일 현재, 한국과학기술기획평가원 내부전산망(경영정보시스템) 전자증빙 기준

관계부서 의견

소관부서(시설운영실)는 최초 용역의뢰(계약요청)한 경영정보시스템상 구분(계약 종류)에 따라 ‘도급공사’가 아닌 ‘일반용역’으로 구분·계약하였기에 관련 안전관리 조치를 이행하지 않았다고 소명하였으나, 시설공사·유지보수 업무에 관한 일반적 지식과 「중대 재해 처벌 등에 관한 법률」 시행(2022.1.27.) 이후의 안전사고 예방조치에 대한 사회적 관리체계 강화 등에 비추어 수용이 불가한 의견이다.

또한, 「산업안전보건법」에서는 관계수급인 근로자의 폭넓은 보호를 위해 계약의 명칭 (용역, 위탁 등)과 무관하게 ‘자신의 업무를 타인에게 맡기는 계약’을 모두 ‘도급’으로 보고 있기에, 확인된 총 8건의 공사(감사대상기간 중 기획평가원 시행 공사)는 관련 법률상 ‘도급공사’로 관리되어야 합당하다.

조치할 사항 한국과학기술기획평가원장은 ‘도급공사’ 관련 법률에서 정하는 ‘공공기관의 안전관리 조치’를 체계적으로 이행·관리할 수 있는 자체 규정을 조속히 마련·시행하시고, 이에 부합한 내부통제시스템을 정비·운영하시기 바랍니다. (개선)